KAOYAN · READING · PART A

考研精读

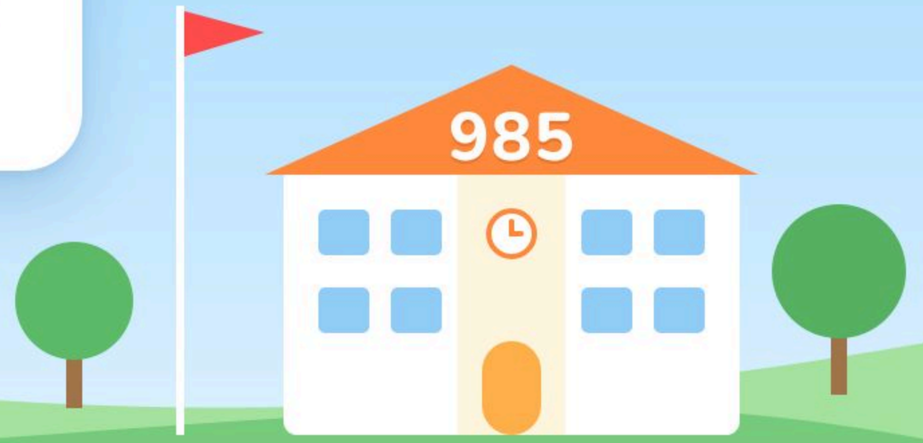
# 新西兰解雇保护规定的悖论

2022年考研英语一 · Text 4

议论文 · 经济与法律

全文 403 词 · 逐句精读

● 单词 ■ 短语



The personal grievance[1] provisions[2] of New Zealand's Employment Relations[3] Act[4] 2000 (ERA) ...

新西兰《2000年雇佣关系法》（ERA）中的个人申诉条款

VOCABULARY

1 **personal grievance**
个人申诉（雇员就雇主的不当对待提出的申诉）

2 **provision** *n.*
（法律）条款；规定

3 **employment relations**
雇佣关系；劳资关系

4 **act** *n.* 法令；法案

… prevent an employer[6] from[5] firing[7] an employee[8] without good cause[9].

禁止雇主无正当理由解雇雇员。

VOCABULARY

5 **prevent…from** 阻止；禁止

6 **employer** *n.* 雇主

7 **fire** *v.* 解雇

8 **employee** *n.* 雇员

9 **good cause** 正当理由

**Instead[1], dismissals[2] must be justified[3].**

**相反，解雇必须有正当理由。**

VOCABULARY

1. **instead** *adv.* 相反；而是
2. **dismissal** *n.* 解雇
3. **justified** *adj.* 有正当理由的；合理的

Employers[1] must both show cause[3] and[2] act[4] in a procedurally[5] fair[6] way.

雇主既要拿出正当理由，又要在程序上公正行事。

VOCABULARY

1. **employer** *n.* 雇主
2. **both...and**
   既……又……
3. **show cause**
   说明（正当）理由
4. **act** *v.* 行事；行动
5. **procedurally** *adv.*
   在程序上
6. **fair** *adj.* 公正的；公平的

Personal grievance[1] procedures[2] were designed to[3] guard the jobs of ordinary[5] workers from[4] "unjustified[6] dismissals[7]".

个人申诉程序的设计初衷，是保护普通工人的工作，使他们免遭“无正当理由的解雇”。

VOCABULARY

1. **personal grievance** 个人申诉
2. **procedure** *n.* 程序
3. **be designed to** 旨在；设计用来
4. **guard...from** 保护……免受
5. **ordinary** *adj.* 普通的
6. **unjustified** *adj.* 无正当理由的；不合理的
7. **dismissal** *n.* 解雇

The premise[1] was that the common law[2] of contract[3] lacked[4] sufficient[5] safeguards[6] ...

其前提是：普通法中的合同法缺乏足够的保障，

VOCABULARY

1. **premise** *n.* 前提
2. **common law** 普通法
3. **contract** *n.* 合同；契约
4. **lack** *v.* 缺乏
5. **sufficient** *adj.* 足够的；充分的
6. **safeguard** *n.* 保障；保护措施

… for workers against **arbitrary**[7] **conduct**[8] by **management**[9].

无法保护工人免受管理层专断行为的侵害。

VOCABULARY

7 **arbitrary** *adj.* 专断的；任意的

8 **conduct** *n.* 行为

9 **management** *n.* 管理层；资方

**Long gone are the days when**[1] a boss could **simply**[2] **give** an **employee**[4] **contractual**[5] **notice**[3].

> 老板只需按合同规定向雇员发出解雇通知就行，这样的日子早已一去不复返了。

VOCABULARY

1. **long gone are the days when**
   ……的日子早已一去不复返
2. **simply** *adv.* 只需；仅仅
3. **give sb notice**
   向某人发出（解雇）通知
4. **employee** *n.* 雇员
5. **contractual** *adj.*
   合同规定的；契约的

But these provisions[1] create difficulties for[2] businesses[3] when applied to[4] highly paid[5] managers and executives[6].

但这些条款适用于高薪经理和高管时，会给企业带来困难。

VOCABULARY

1. **provision** *n.* （法律）条款；规定
2. **create difficulties for** 给……带来困难
3. **business** *n.* 企业；公司
4. **apply to** 应用于；适用于
5. **highly paid** 高薪的
6. **executive** *n.* 高管；高级主管

As countless[1] boards[2] and business owners[3] will attest[4], constraining firms[6] from[5] firing[7] poorly[8] performing[9], ...

正如无数董事会和企业主都会证实的那样，限制企业解雇表现不佳的高收入经理，

VOCABULARY

1. **countless** *adj.* 无数的
2. **board** *n.* 董事会
3. **business owner** 企业主
4. **attest** *v.* 证实；证明
5. **constrain...from** 限制……做某事
6. **firm** *n.* 企业；公司
7. **fire** *v.* 解雇
8. **poorly** *adv.* 差；不好地
9. **perform** *v.* 表现；工作

… high-earning[10] managers is a handbrake[11] on boosting[12] productivity[13] and overall[14] performance[15].

就是给提升生产率和整体业绩拉上了手刹。

VOCABULARY

10 **high-earning** *adj.* 高收入的

11 **handbrake** *n.* 手刹；（喻）阻碍

12 **boost** *v.* 提升；促进

13 **productivity** *n.* 生产率

14 **overall** *adj.* 整体的；全面的

15 **performance** *n.* 业绩；表现

The difference[1] between C-grade[2] and A-grade[3] managers may very well[4] be the difference between business success[5] and failure[6].

> C级经理和A级经理之间的差别，很可能就是企业成功与失败之间的差别。

VOCABULARY

1. **difference** *n.* 差别；区别
2. **C-grade** *adj.* C级的；（喻）表现平平的
3. **A-grade** *adj.* A级的；一流的
4. **may very well** 很可能
5. **success** *n.* 成功
6. **failure** *n.* 失败

**Between** preserving[2] the jobs of ordinary[3] workers **and**[1] losing them.

> 也就是保住普通工人的工作与丢掉这些工作之间的差别。

VOCABULARY

1. **between...and** 在……与……之间
2. **preserve** *v.* 保住；维护
3. **ordinary** *adj.* 普通的

**Yet[1] mediocrity[2] is no longer[3] enough to justify[4] a dismissal[5].**

然而，平庸已不再足以成为解雇的正当理由。

VOCABULARY

1. **yet** *conj.* 然而
2. **mediocrity** *n.* 平庸
3. **no longer** 不再
4. **justify** *v.* 成为……的正当理由；证明……正当
5. **dismissal** *n.* 解雇

**Consequently**[1]—and **paradoxically**[2]—laws **introduced**[3] to protect the jobs of **ordinary**[4] workers may be **placing** those jobs **at risk**[5].

因此，矛盾的是，为保护普通工人的工作而出台的法律，可能正在让这些工作面临风险。

VOCABULARY

1. **consequently** *adv.* 因此；结果
2. **paradoxically** *adv.* 矛盾的是；自相矛盾地
3. **introduce** *v.* 出台；推行
4. **ordinary** *adj.* 普通的
5. **place...at risk** 使……面临风险；危及

If not[1] placing jobs at risk[2], to the extent[3] employment protection[4] laws constrain business owners[6] from[5] dismissing[7] under-performing[8] managers, ...

就算没有让工作面临风险，只要就业保护法限制了企业主解雇表现不佳的经理，

VOCABULARY

1. **if not** 即使不；就算没有
2. **place...at risk**
   使……面临风险；危及
3. **to the extent**
   在……范围内；只要
4. **employment protection**
   就业保护
5. **constrain...from**
   限制……做某事
6. **business owner** 企业主
7. **dismiss** *v.* 解雇；开除
8. **under-performing** *adj.*
   表现不佳的

… those laws act as[9] a constraint[10] on firm[11] productivity[12] and therefore[13] on workers' wages[14].

这些法律也会制约企业生产率，进而制约工人工资。

VOCABULARY

9 **act as** 起……作用；充当

10 **constraint** *n.* 制约；约束

11 **firm** *n.* 企业；公司

12 **productivity** *n.* 生产率

13 **therefore** *adv.* 因此；进而

14 **wage** *n.* 工资

**Indeed**[1], in "An International **Perspective**[2] on the New Zealand Productivity **Paradox**[3]" (2014), the Productivity **Commission**[4] **singled out**[5] the low **quality**[6] of **managerial**[7] **capabilities**[8] …

> 事实上，生产力委员会在《从国际视角看新西兰生产率悖论》（2014年）中特别指出，

VOCABULARY

1. **indeed** *adv.* 事实上；的确
2. **perspective** *n.* 视角；观点
3. **paradox** *n.* 悖论
4. **commission** *n.* 委员会
5. **single out...as** 特别指出……是；把……挑出来作为
6. **quality** *n.* 质量；水平
7. **managerial** *adj.* 管理的；经理的
8. **capability** *n.* 能力

… as[5] a cause[9] of the country's poor productivity[10] growth[11] record[12].

管理能力水平低下是该国生产率增长一直表现不佳的原因之一。

VOCABULARY

5 **single out…as**
特别指出……是；把……挑出来作为

9 **cause** *n.* 原因

10 **productivity** *n.* 生产率

11 **growth** *n.* 增长

12 **record** *n.*（历来的）表现；记录

**Nor[1] are highly paid[2] managers themselves immune from[3] the harm[4] caused[5] by the ERA's unjustified[6] dismissal[7] procedures[8].**

> **《雇佣关系法》中针对无正当理由解雇的程序会造成伤害，高薪经理自身也无法免受其害。**

VOCABULARY

1. **nor** *conj.* （置于句首，后接倒装）也不
2. **highly paid** 高薪的
3. **be immune from** 免受；不受……影响
4. **harm** *n.* 伤害；损害
5. **cause** *v.* 造成；引起
6. **unjustified** *adj.* 无正当理由的
7. **dismissal** *n.* 解雇
8. **procedure** *n.* 程序

Because employment protection[1] laws make it costlier[3] to[2] fire[4] an employee[5], …

由于就业保护法使解雇雇员的代价更高，

VOCABULARY

1. **employment protection** 就业保护
2. **make it...to do** 使做某事变得……（it为形式宾语）
3. **costly** *adj.* 代价高的；昂贵的
4. **fire** *v.* 解雇
5. **employee** *n.* 雇员

… employers[6] are more cautious about[7] hiring[8] new staff[9].

雇主在招聘新员工时会更加谨慎。

VOCABULARY

6 **employer** *n.* 雇主

7 **be cautious about** 对……谨慎

8 **hire** *v.* 雇用；招聘

9 **staff** *n.* 员工（总称）

This **makes it** harder **for** the **marginal**[2] manager **to**[1] **gain employment**[3].

这使得处于录用边缘的经理更难找到工作。

VOCABULARY

1 **make it...for sb to do**
使某人做某事变得……

2 **marginal** *adj.*
处于边缘的；勉强够格的

3 **gain employment**
获得工作；就业

And firms[1] pay staff[2] less because firms carry the burden of[3] the employment[4] arrangement[5] going wrong[6].

而且，雇佣安排一旦出问题，负担要由企业承担，因此企业付给员工的工资会更低。

VOCABULARY

1. **firm** *n.* 企业；公司
2. **staff** *n.* 员工（总称）
3. **carry the burden of** 承担……的负担
4. **employment** *n.* 雇用；雇佣
5. **arrangement** *n.* 安排
6. **go wrong** 出问题；出差错

Society[1] also suffers from[2] excessive[3] employment protections[4].

社会也会因过度的就业保护而蒙受损害。

VOCABULARY

1. **society** *n.* 社会
2. **suffer from**
   因……受害；受……之苦
3. **excessive** *adj.* 过度的；过多的
4. **employment protection**
   就业保护

Stringent[1] job dismissal[2] regulations[3] adversely affect[4] productivity[5] growth[6] and ...

严格的解雇规定会对生产率增长产生不利影响，

VOCABULARY

1. **stringent** *adj.* 严格的；严厉的
2. **dismissal** *n.* 解雇
3. **regulation** *n.* 规定；法规
4. **adversely affect** 对……产生不利影响
5. **productivity** *n.* 生产率
6. **growth** *n.* 增长

… hamper[7] both prosperity[9] and[8] overall[10] well-being[11].

既妨碍繁荣，又妨碍整体福祉。

VOCABULARY

7 **hamper** *v.* 妨碍；阻碍

8 **both…and** 既……又……

9 **prosperity** *n.* 繁荣；富足

10 **overall** *adj.* 整体的；全面的

11 **well-being** *n.* 福祉；幸福

Across the Tasman[1], Australia deals with[2] the unjustified[3] dismissal[4] paradox[5] ...

在塔斯曼海对岸，澳大利亚应对这一无正当理由解雇悖论的办法，

VOCABULARY

1. **across the Tasman** 在塔斯曼海对岸
2. **deal with** 应对；处理
3. **unjustified** *adj.* 无正当理由的
4. **dismissal** *n.* 解雇
5. **paradox** *n.* 悖论

… by excluding[6] employees[7] earning[8] above a specified[9] "high-income[10] threshold[11]" from[6] the protection[12] of its unfair[13] dismissal laws.

是把收入高于规定"高收入门槛"的雇员排除在其不公平解雇法的保护之外。

VOCABULARY

6 **exclude...from** 把……排除在……之外

7 **employee** *n.* 雇员

8 **earn** *v.* 挣（钱）；收入为

9 **specified** *adj.* 规定的；指定的

10 **high-income** *adj.* 高收入的

11 **threshold** *n.* 门槛；临界值

12 **protection** *n.* 保护

13 **unfair** *adj.* 不公平的

In New Zealand, a 2016 **private members' Bill**[1] tried to **permit**[2] **firms**[3] and **high-income**[4] **employees**[5] **to**[2] **contract out of**[6] the **unjustified**[7] **dismissal**[8] **regime**[9].

在新西兰，2016年的一项议员个人法案曾试图允许企业和高收入雇员通过合同约定不适用无正当理由解雇制度。

VOCABULARY

1. **private member's bill** 议员个人法案
2. **permit...to** 允许……做
3. **firm** *n.* 企业；公司
4. **high-income** *adj.* 高收入的
5. **employee** *n.* 雇员
6. **contract out of** 通过合同约定不受……约束；选择退出
7. **unjustified** *adj.* 无正当理由的
8. **dismissal** *n.* 解雇
9. **regime** *n.* 制度；体制

However, the mechanisms[1] proposed[2] were unwieldy[3] and the Bill was voted down[4] following[5] the change in government[6] in 2017.

然而，法案提出的机制繁琐难行，2017年政府更迭后，该法案被投票否决。

VOCABULARY

1. **mechanism** *n.* 机制
2. **propose** *v.* 提议；提出
3. **unwieldy** *adj.* 繁琐难行的；难以操作的
4. **vote down** 投票否决
5. **following** *prep.* 在……之后
6. **change in government** 政府更迭